



PUTUSAN

Nomor 2302/Pid.Sus/2017/PN Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Moch. Yusuf Susiyanto Bin Soekri Marsaid
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 20 September 1957
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rowo GG. IV No. 1 Kec. Asemrowo Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Musisi
Pendidikan : STM

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Juni 2017 sejak tanggal 04 Juni 2017 s/d tanggal 23 Juni 2017.
2. Perpanjangan penahanan Penutut Umum tanggal 16 Juni 2017 sejak tanggal 24 Juni 2017 s/d tanggal 02 Agustus 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2017 sejak tanggal 02 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017.
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 03 September 2017 s/d tanggal 01 September 2017.

Pengadilan Negeri Tersebut :

1. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
2. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
3. Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 1 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu terdakwa melanggar Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **MOCH. YUSUF SUSIYANTO Bin SOEKRI MARSAID** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana diatur dalam Surat Dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. YUSUF SUSIYANTO Bin SOEKRI MARSAID** berupa pidana penjara selama **5 (lima)** tahun pidana dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, beberapa klip kosong yang masih ada sisa sabu-sabu dan seperangkat alat hisap. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Menetapkan agar terdakwa **DWI ARYA WIRANATA BIN SUPADI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

5. Setelah memperhatikan pula pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya serta menyesalinya oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas, oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaannya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal 2 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa **MOCH. YUSUF SUSIYANTO bin SEOKRI MARSAID** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01:30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Jl. Simo Pomahan Gg. IV No. 47 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaan terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2017, terdakwa mendatangi seorang penjual bernama MUIN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari MUIN, terdakwa kemudian kembali ke tempat kostnya di Jl. Simo Pomahan Gg. IV No. 47 Surabaya dan mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan alat hisap miliknya yang sudah disediakan terlebih dahulu, namun ternyata perbuatan terdakwa ternyata diketahui oleh saksi BAHRUL ALAM dan teamnya dari Polsek Wonokromo Surabaya, sehingga dilakukan penyelidikan dan mereka menangkap terdakwa kamar kostnya pada hari Kamis, 01 Juni 2017 dan ketika dilakukan penggeledahan di kamar kostnya, polisi menemukan barang-barang seperti : 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, beberapa plastik klip kosong yang masih ada sisa sabu-sabu dan seperangkat alat hisap. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah miliknya namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa atau mengkonsumsi narkotika sehingga terdakwa diamankan.
- Bahwa selanjutnya terhadap pipet kaca yang ditemukan, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5658/NNF/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, dkk, dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : *barang bukti nomor : 6793/2017/NNF berupa : 1 (satu) buah pipet kaca ,asih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram; positif mengandung*

Hal 3 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAHRUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Imam Abdul Cholik, Purbo Adiyono dan Sachyudi Imam ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, sewaktu didalam kamar kos Jl. Simo Pomahan Gg. VI No. 47-A Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 pipet yang didalamnya terdapat sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) terdiri dari : botol, sedotan plastik dan korek api yang ditemukan didalam kulkas, dan beberapa plastik klip kecil kemasan bekas pakai terdapat sisa sabu yang ditemukan diatas lemari ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui kebenaran atas barang bukti tersebut dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan dan mengkonsumsi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. Muin (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000 sebanyak 1 pocket sabu ;

Hal 4 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saya saksi temukan di dalam kamar kos terdakwa yang diletakkan diatas kulkas adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, saudara memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik itu benar ;
- Bahwa tidak ada saksi Ade Charge ;

2. Saksi **PURBO ADIYONO**, dibawah keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Imam Abdul Cholik, Purbo Adiyono dan Sachyudi Imam ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, sewaktu didalam kamar kos Jl. Simo Pomahan Gg. VI No. 47-A Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 pipet yang didalamnya terdapat sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) terdiri dari : botol, sedotan plastik dan korek api yang ditemukan didalam kulkas, dan beberapa plastik klip kecil kemasan bekas pakai terdapat sisa sabu yang ditemukan diatas lemari ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui kebenaran atas barang bukti tersebut dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan dan mengkonsumsi barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari

Hal 5 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr. Muin (DPO) dengan harga sebesar Rp. 200.000 sebanyak 1 packet sabu ;

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil saya saksi temukan di dalam kamar kos terdakwa yang diletakkan diatas kulkas adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, saudara memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik itu benar ;
- Bahwa tidak ada saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai perbuatan terdakwa maka terdakwa memberikan keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

Terdakwa **MOCH YUSUF SUSIYANTO Bin SOK=EKRI MARSAID**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wib sewaktu terdakwa berada di kamar kos saya di Jl. Simo Pomahan Gg. VI No. 47-A Surabaya, dimana saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran dan di dalam kos saya didapati, membawa/ menyimpan seperangkat alat hisap sabu (bong) ;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Muin (DPO) dengan harga Rp. 150.000;
- Bahwa terdakwa memakai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari dokter atau petugas yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan ditahan pada tahun 2007 dalam kasus Narkotika ;

Hal 6 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana setelah diperlihatkan barang bukti kepada para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh adanya fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, sewaktu didalam kamar kos Jl. Simo Pomahan Gg. VI No. 47-A Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 pipet yang didalamnya terdapat sabu sisa pakai dan seperangkat alat hisap sabu (bong) terdiri dari : botol, sedotan plastik dan korek api yang ditemukan didalam kulkas, dan beberapa plastik klip kecil kemasan bekas pakai terdapat sisa sabu yang ditemukan diatas lemari ;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas polisi tersebut adalah benar milik terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Muin (DPO) dengan harga Rp. 150.000;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut merumusi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai materi dakwaan Penuntut Umum, yaitu terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, yaitu dalam

Hal 7 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang haus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama MOCH. YUSUF SUSIYANTO Bin SEOKRI MARSAID yang identitasnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan di depan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada terdakwa MOH. YUSUF SUSIYANTO Bin MARSAID pada hari Kamis, 01 Juni 2017, sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Polisi di Jl.

Hal 8 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simo Pomahan Gg. IV No. 47 Surabaya karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu, beberapa klip yang kosong ada sisa sabu-sabu dan seperangkat alat hisap yang ditemukan dikamar kost terdakwa. Ketika di interogasi, terdakwa menerangkan bahwa dirinya baru saja membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri yang dibeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah) dari seseorang bernama MUIN namun terdakwa lakukan itu tanda dokumen resmi dari pihak berwajib yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menguasai bahkan mempergunakan Narkotika tersebut maka diperoleh hasil bahwa positif mengandung Metamfetamina. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Dakwaan Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri para terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan hal-hal yang sifatnya memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan tujuan pidana itu sendiri yang tiada lain hanya bersifat suatu pembalasan ataupun prefensi belaka, namun yang terpenting harus pula bersifat edukatif bagi para terdakwa maupun masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan

Hal 9 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan beralasan hukum untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah bipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, beberapa klip kosong yang masih ada sisa sabu-sabu dan seperangkat alat hisap;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang bersifat memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal,

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. YUSUF SUSIYANTO Bin SEOKRI MARSAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. YUSUF SUSIYANTO Bin SEOKRI MARSAID dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal 10 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu, beberapa klip kosong yang masih ada sisa sabu-sabu dan seperangkat alat hisap. *Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **RABU**, tanggal **4 OKTOBER 2017**, oleh **RIFANDARU E. SETIAWAN, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA, SH. MH** dan **H.R UNGGUL WARSO MURTI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **ERVIN A. WULAN, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **SAMSU J. EFENDI BANU, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ARI JIWANTARA, SH., MH.

RIFANDARU E. S., SH., MH.

H.R UNGGUL WARSO.M, SH. MH.

Panitera Pengganti

ERVIN A. WULAN, SH., MH.

Hal 11 Putusan Nomor : 2302/Pid.Sus/2017/PN.Sby.